

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Imputabilidade Penal (arts. 26 a 28 do CP)

Como visto, pela teoria Tripartida (que considera a culpabilidade elemento do crime) não haverá crime se a conduta não for CULPÁVEL.

A culpabilidade está ligado a ideia de REPROVAÇÃO da conduta. Há culpabilidade quando a conduta praticada for REPROVÁVEL.

A IMPUTABILIDADE PENAL é um PRESSUPOSTO para existência de CULPABILIDADE.

Deste modo, não haverá culpabilidade quando o agente **não for imputável**, visto que o agente não era capaz de entender a ilicitude de sua conduta.

Assim, o inimputável é a pessoa que não pode ser imputável (acusável, responsabilizado) por determinada conduta.

É o caso da menoridade, do desenvolvimento mental incompleto ou retardado e da embriaguez completa acidental.

MENORIDADE

Veja o que diz o Código Penal:

*Art. 27 - **Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.***

Grosso modo, o Código Penal presume que BIOLOGICAMENTE a pessoa com menos de 18 anos não é imputável. Em outras palavras, que com menos de 18 anos o agente não está completamente desenvolvido, e por isso, é considerando inimputável.

Ressalta-se que a pessoa é considerada maior de idade no dia em que completou 18 anos, nada importando o horário de nascimento.

*Ementa: RECURSO ESPECIAL. CRIME COMETIDO NO DIA EM QUE O AGENTE COMPLETOU 18 ANOS. IMPUTABILIDADE. 1. **É imputável o agente que cometeu o delito no dia em que completou 18 anos, a despeito de ter nascido em fração de hora inferior ao exato momento do crime.** 2. Recurso conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 133579 SP 1997/0036461-5, Data de publicação: 05/06/2000)*

Importante ficar atento com uma coisa: embora inimputável, o adolescente pode perder sua liberdade por meio de aplicação de uma MEDIDA DE SEGURANÇA. Veja o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semi-liberdade;

*VI - **internação em estabelecimento educacional**;*

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

Assim, o menor de idade não comete crime, visto que não há culpável. No entanto, pode ser submetido a medida de segurança se praticar ato infracional.

DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO OU RETARDADO

Veja o que diz o Código Penal:

*Art. 26 - **É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.***

Em se tratando de doença mental, se ela for TOTALMENTE INCAPACITANTE, ou seja, se o doente mental não entender o caráter ilícito de seu ato, ele será considerado INIMPUTÁVEL.

Há um lógico básico nisso. Afinal, não seria justo punir alguém que, por ser doente mental, não tem entendimento do que está fazendo.

Veja que há dois requisitos:

- O agente deverá ter doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado – CRITÉRIO BIOLÓGICO.
- O agente deverá ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento – CRITÉRIO PSICOLÓGICO.

Assim, há dois fatores, razão pela qual o critério utilizado é BIOPSICOLÓGICO.

Portanto, se a doença mental for TOTALMENTE INCAPACITANTE, ou seja, se o doente mental não entender o caráter ilícito de seu ato, ele será considerado INIMPUTÁVEL. Não haverá culpabilidade. Não haverá crime.

Agora há alguns transtornos de personalidade que apenas **reduzem a capacidade** de entender o caráter criminoso do fato ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Há apenas uma PARCIAL INCAPACIDADE.

Nesses casos, haverá culpabilidade. Haverá crime, no entanto, o agente terá direito a uma **redução da pena**.

Vamos resumir:

- ISENÇÃO DE PENA
 - *doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado;*

+

- *inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento*

- REDUÇÃO DE PENA

- *perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado;*

+

- *não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

EMBRIAGUEZ COMPLETA PROVENIENTE DE CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR

A embriaguez afasta a imputabilidade penal?

Em regra, **NÃO**. A pessoa embriagada, voluntária (dolosa) ou culposa, responderá pelos seus atos.

*Art. 28 - **Não excluem a imputabilidade penal:***

(...)

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

No entanto, há exceção no caso da embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Se a pessoa ficar inteiramente incapaz, será inimputável. Se a pessoa ficar parcialmente incapaz, sua pena pode ser reduzida.

*Art.28 (...) § 1º - **É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.***

*§ 2º - **A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.***

O Código Penal entende não é reprovável a conduta criminosa de um agente que a praticou devido a estado de embriaguez completa proveniente de caso fortuita ou força maior (não é o caso de embriaguez voluntária).

Como pode ocorrer uma embriaguez completa de caso fortuito?

É raro, mas só para não ficar sem exemplo, imagine que um tralhador de adega, acidentalmente, caía em um tonel de vinho. Não sabendo nadar, ingeri muito vinho, ficando completamente embriagado. Nesse caso, a embriaguez completa foi fruto de um caso fortuito, e nesse estado, o agente será inimputável por seus atos.

Como pode ocorrer uma embriaguez completa de força maior?

É mais simples. Basta alguém obrigar outrem a beber, mediante ameaça de morte, por exemplo.

Veja bem, não basta a embriaguez ser fortuita ou por força maior, ela também deve ser COMPLETA. A embriaguez **incompleta** não exclui a culpabilidade, logo, é punível, mesmo que proveniente de caso fortuito ou força maior.

Ressalta-se que a “embriaguez culposa” não é excludente de culpabilidade.

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos

A doutrina entende que a EMBRIAGUEZ pode ser proveniente de álcool ou DROGAS.

Por fim, antes de encerrar, cumpre registrar que a **emoção e a paixão não afastam a imputabilidade**:

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

I - a emoção ou a paixão;

(...)

A emoção poderá ser considerada uma atenuante da pena:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

(...)

III - ter o agente:

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

IMPUTABILIDADE PENAL

A IMPUTABILIDADE PENAL é um PRESSUPOSTO para existência de CULPABILIDADE.

Não haverá culpabilidade quando o agente **não for imputável**, visto que o agente não era capaz de entender a ilicitude de sua conduta. Inimputável é a pessoa que não pode ser imputável (acusável, responsabilizado) por determinada conduta.

MENORIDADE

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

- Critério BIOLÓGICO.
- Embora inimputável, o adolescente pode perder sua liberdade por meio de aplicação de uma MEDIDA DE SEGURANÇA.

DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO OU RETARDADO

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Veja que há dois requisitos (Critério BIOPSIOLÓGICO):

- O agente deverá ter doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado – CRITÉRIO BIOLÓGICO.
- O agente deverá ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento – CRITÉRIO PSICOLÓGICO.
- ISENÇÃO DE PENA
 - *doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado;*
+
 - *inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento*
- REDUÇÃO DE PENA
 - *perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado;*
+
 - *não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

EMBRIAGUEZ COMPLETA PROVENIENTE DE CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:
(...)

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

Art.28 (...)

§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

- O Código Penal entende não é reprovável a conduta criminosa de um agente que a praticou devido a estado de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior (não é o caso de embriaguez voluntária).

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:
I - a emoção ou a paixão;
(...)

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
